

1500499-09.2020.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luis Guilherme dos Santos Silva

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

LUIS GUILHERME DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500499-09.2020.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500499-09.2020.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luis Guilherme dos Santos Silva

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

LUIS GUILHERME DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

a) no dia 08 de julho 2020, às 10h30, na Rodovia Júlio Budisk, zona rural, no Município de Alfredo Marcondes, nesta Comarca de Presidente Prudente, trazia consigo e transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 04 (quatro) tabletes de maconha, pesando 99,93g (noventa e nove gramas e noventa e três centigramas), tratando-se de substância entorpecente que determina dependência física e psíquica e que contém Tetrahydrocannabinol, o qual está relacionado na Lista F2 da Portaria nº 344/98 da ANVISA 344/98; e

a) no dia 08 de julho 2020, no período matutino, na Rua Santos Pereira da Rocha, nº 474, Centro, na cidade de Alfredo Marcondes, nesta Comarca de Presidente Prudente, guardava e mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de maconha, pesando 20,25g (vinte gramas e vinte e cinco centigramas), tratando-se de substância entorpecente que determina dependência física e psíquica e que contém Tetrahydrocannabinol, o qual está relacionado na Lista F2 da Portaria nº 344/98 da ANVISA 344/98.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o réu levava consigo e transportava tabletes de maconha e guardava uma porção da mesma droga em sua residência, com o intuito de comercializá-la.

Após receberem notícia de que um indivíduo chamado Luís Guilherme, conhecido como Saci, viera a Presidente Prudente comprar substâncias entorpecentes, policiais militares passaram a abordar veículos na entrada da cidade de Alfredo Marcondes. Em determinado momento, abordaram o automóvel em que se encontrava o acusado, estacionado à margem da rodovia. Ao vistoriarem o veículo, no assoalho, sob o tapete do assento ocupado pelo réu, encontraram quatro tabletes de maconha, com massa líquida de 99,93g.

Em seguida, realizaram buscas na residência dele e lá encontraram outra porção de maconha, além de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).

A denúncia (fls. 158/160) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/152) e foi recebida em 07 de agosto de 2020 (fls. 161).

Citação às fls. 171.

Noticiada a concessão de ordem de Habeas Corpus em favor do acusado, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (fls. 177), que foram estabelecidas às fls. 178.

Assistido por Defensores nomeados (fls. 174/175), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 185/188).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 198).

Embora regularmente intimado (fls. 214), o denunciado deixou de comparecer à audiência e foi declarado revel (fls. 217/218).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, cujas declarações foram registradas por gravação audiovisual (fls. 217/218 e 229/230).

Substituídos os debates por memoriais, o Ministério Público apresentou-os, postulando a condenação nos moldes da denúncia (fls. 236/239).

Os Defensores, nas suas alegações finais, pleitearam a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnaram pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06; pela aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e pela substituição dessa por restritiva de direitos ou pela concessão de sursis (fls. 243/258).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/06) e de exibição e apreensão (fls. 13/14), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 110/112) e da prova oral, colhida sob o

contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 110/112) demonstra a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contêm Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Não há dúvida de que as drogas estavam sob a posse do denunciado, pois nesse sentido convergiram os relatos orais, colhidos sob o contraditório.

A testemunha Luciano Cláudio Petinati (fls. 217/218), policial militar, informou que, durante patrulhamento realizado em companhia de Pedro Alves da Silva, recebeu notícia de que o acusado viera a Presidente Prudente comprar drogas. Com o intuito de abordá-lo, posicionaram-se na entrada de Alfredo Marcondes e passaram a monitorar a chegada de veículos. Em determinado momento, viram um automóvel Del Rey estacionado e abordaram seus ocupantes. O acusado, Luís Guilherme, ocupava o banco do passageiro. Em seguida, vistoriaram o veículo e encontraram aproximadamente 100g de maconha, que o acusado disse haver comprado em Presidente Prudente, por R\$ 100,00. Contudo, ele negou que a substância entorpecente se destinasse à comercialização. O motorista do automóvel, chamado João, declarou que estivera em Presidente Prudente, vira o denunciado em um trevo e oferecera-lhe carona. Em meio ao procedimento de abordagem, Luís Guilherme declarou que guardava outra porção de maconha na geladeira de sua casa. Assim, foram até lá e encontraram aquela droga, no local por ele indicado. Sobre a geladeira, localizaram R\$ 375,00.

Essa narrativa foi corroborada pela testemunha Pedro Alves da Silva.

Pedro Alves da Silva (fls. 229/230), também policial militar, disse ter recebido notícia de que o acusado compraria drogas em Presidente Prudente. Como não sabiam que veículo ele ocupava, posicionaram-se na entrada de Alfredo Marcondes e passaram a abordar automóveis. Em determinado momento, um veículo estacionado despertou-lhes a atenção. Foram àquele automóvel e abordaram os ocupantes, que constataram ser o acusado e um indivíduo chamado João Carlos. Indagado, o réu declarou que levava drogas. O condutor, João Carlos, disse que ignorava a existência da substância entorpecente. Em seguida, realizaram buscas no veículo, durante as quais encontraram quatro tabletes de maconha, que Luís Guilherme disse haver comprado em Presidente Prudente, no bairro João Domingos Neto, por R\$ 100,00. Como o acusado declarou que guardava outra porção de maconha na geladeira da casa dele, foram até lá e apreenderam-na. Sobre a geladeira, encontraram aproximadamente R\$ 370,00.

Embora Luís Guilherme tenha declarado que a droga se destinava à comercialização, não informou por quanto a venderia.

Não há sequer indício de que as testemunhas tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para tanto.

Lembre-se que o fato de serem as testemunhas policiais militares não diminui o valor de seus depoimentos se não houver indícios concretos de que tenham mentido. Nesse sentido:

(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 739749/RS; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 19.05.2016).

Aliás, carece de lógica investir alguém no exercício de função pública e, depois, negar credibilidade, antecipadamente, ao relato que venha a prestar de sua atividade oficial. O depoimento policial só se torna suspeito de parcialidade, se resultar demonstrado algum interesse particular seu na investigação ou desvio de conduta, na espécie inócua. (TJSP; Apelação nº 1367.071/2; 14ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador René Ricupero; proferida em 30/09/2003).

O uníssono entre as declarações das testemunhas evidencia que o réu, na ocasião do fato, transportava e levava consigo quatro tabletes de maconha, com massa líquida de 99,93g, e guardava e mantinha em depósito, em sua residência, outra porção da mesma droga, com massa líquida de 20,25g.

Resta verificar qual seria a destinação das substâncias entorpecentes.

Com a quantidade de maconha apreendida, aproximadamente 120g, seria possível confeccionar mais de uma centena de papérolas individuais. Nesse sentido são esclarecedores os casos objetos dos julgados a seguir, nos quais cada porção

individual da droga pesava em média 0,912g (novecentos e doze miligramas) e 0,91g (noventa e um centigramas) respectivamente:

(...) trazia consigo 58 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso de 45,8 gramas, 48 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 43,8 gramas e 18 invólucros plásticos contendo crack, com peso de 4,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; 16ª Câmara Criminal; Apelação nº 990081469807; Relator: Desembargador Pedro Menin; j. 13/04/2010).

(...) trazer consigo, para consumo de terceiros, 91g (noventa e um gramas) de "maconha", dispostos em cem papelotes plásticos, 42g (quarenta e dois gramas) de "cocaína", acondicionados em quarenta e dois supositórios plásticos, e 7,8g (sete gramas e oito decigramas) de "crack", acondicionados em trinta invólucros de papel alumínio, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; 36ª Câmara Criminal; Apelação nº 990093256975; Relator: Desembargador Toloza Neto; j. 25/05/2010).

Considerando a tendência natural daquela substância ao perecimento, haja vista sua natureza vegetal, e a dificuldade de conservá-la, não é crível que o denunciado comprasse tamanha quantidade, de uma única vez, para o próprio consumo, especialmente porque ainda havia 20g de maconha em sua casa.

A expressiva quantidade de maconha que o acusado possuía, em sua moradia e no automóvel, evidencia a destinação ao fornecimento a terceiros.

Não se ignore, outrossim, que em momento algum o réu alegou que faria uso da substância entorpecente, uma vez que se manteve em silêncio quando da lavratura do auto de prisão em flagrante (fls. 06) e, em juízo, optou por não comparecer à audiência de instrução, embora intimado (fls. 214), tornando-se revel (fls. 217/218).

Se é certo que seu silêncio não pode ser usado em seu desfavor, também se pode supor que as substâncias entorpecentes se destinassem ao consumo pessoal, uma vez que nem mesmo o acusado afirmou a intenção de consumir as porções de maconha.

Ao levar consigo, transportar, guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros, o denunciado realizou condutas previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Demonstrado o tráfico, fica logicamente afastado o pedido de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Por outro lado, aplica-se a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Conquanto o réu ostente condenações anteriores pela prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 47/48), prevalece o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que condenações pela prática daquela infração penal não devem ser usadas na aferição da reincidência. Neste sentido:

(...) REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. (...) 1. Em relação à agravante do art. 61, I, do Código Penal, ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm decidido ser desproporcional o reconhecimento da reincidência decorrente de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, cuja inobservância não acarreta a aplicação de pena privativa de liberdade e a constitucionalidade está sendo debatida no STF (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no HC 602.724/SP; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; j. 09/02/2021; DJe 17/02/2021).

Como o réu é tecnicamente primário e não há prova de que integre organização criminosa, nem de que se dedique à atividade ilícita, aplica-se a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria e ausentes excludentes da ilicitude, dirimidas da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da sanção, é caso de condenação do denunciado às penas do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é tecnicamente primário.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta) e as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, não estão caracterizadas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase do cálculo, configurada uma minorante (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), diminui-se a sanção em 2/3 (dois terços). Aplica-se o redutor máximo, porque inexistem elementos para justificar maior severidade.

Com a diminuição, passam-se as sanções para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Considerando o quantum da pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto (art. 33, CP).

Ante o disposto no artigo 44 e correlatos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar LUIS GUILHERME DOS SANTOS SILVA, nascido aos 26/06/1999, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Fernanda dos Santos Silva e de Pedro Luiz Nascimento da Silva, inscrito no Registro Geral nº 55.089.753 SSP/SP e no CPF nº 488.654.188-77 (fls. 23), pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Considerando o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição dessa por restritivas de direitos, revogo as medidas cautelares estabelecidas às fls. 178.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a imediata destruição das drogas que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 113 e 147) provém da venda de drogas. Assim sendo, declaro seu perdimento em favor da União (art. 63, Lei nº 11.343/06).

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensores nomeados pelo convênio DPE/Toledo (fls. 174/175).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se para pagamento da multa, oficie-se para a reversão de bens à União e façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Presidente Prudente, 27 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA